



Kaufvertrag

BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE — LERNUNTERLAGE

Fach BWL / BW

Klasse 1IBK

Datum 13. April 2026

Sprache DE · EN

INHALTSVERZEICHNIS

TEIL I — KAUFVERTRAG: THEORIE & BESTANDTEILE

- | | | | |
|-----|---------------------------|-----|-------------------------------|
| 1 | Anbahnung (Initiation) | 1.1 | Anpreisung / Promotion |
| 1.2 | Anfrage / Inquiry | 1.3 | Angebot / Offer |
| 2 | Abschluss (Conclusion) | 3 | Erfüllung (Fulfillment) |
| 4 | Bestandteile (Components) | 4.1 | Verpflichtende Bestandteile |
| 4.2 | Zusätzliche Bestandteile | 4.3 | E-Commerce & Rücktrittsrechte |

TEIL II — ANBAHNUNG IN DER PRAXIS

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|----------------------------------|
| 5 | Die Anfrage — Arten & Struktur | 6 | Das Angebot — Arten & Struktur |
| 7 | Freizeichnungsklauseln | 8 | Bindungsdauer von Angeboten |
| 9 | Angebotsvergleich (Bezugskalkulation) | 10 | Bestellung & Auftragsbestätigung |
| 11 | Fachwortschatz Englisch | | |



TEIL I

Kaufvertrag: Theorie & Bestandteile

Sales Contracts: Theory & Components

1

Anbahnung

Initiation of Sales Contracts

ENGLISH

The initiation phase is the first step in creating a sales contract. During this phase, the essential information about the product, price, and conditions is exchanged between the potential buyer and seller.

DEUTSCH

Die Anbahnungsphase ist der erste Schritt bei der Entstehung eines Kaufvertrags. In dieser Phase werden die wesentlichsten Informationen über Produkt, Preis und Konditionen zwischen dem potenziellen Käufer und Verkäufer ausgetauscht.

1.1

Anpreisung

Promotion / Advertising

ENGLISH



DEFINITION

A **promotion (Anpreisung)** is a non-binding declaration of a seller's willingness to sell goods.

DEUTSCH



DEFINITION

Eine **Anpreisung** ist eine rechtlich **unverbindliche** Erklärung der Verkaufsbereitschaft eines Verkäufers.



INFO

Anpreisungen richten sich an die **Allgemeinheit** und nicht an eine bestimmte Person. Da ihnen der *Bindungswille* fehlt, ist der Verkäufer **nicht verpflichtet**, die Ware zu verkaufen.

Beispiele: Kataloge, Flugblätter, Schaufensterauslagen, Zeitungsanzeigen und Onlineshops.



INFO

Promotions are directed at the **general public**, not a specific individual. Because they lack a definitive intention to be legally bound (*Bindungswille*), the seller is **not obligated** to sell the items.

Examples: Catalogs, flyers, shop window displays, print advertisements, and online shop listings.



PRÜFUNGSTIPP

Eine Anpreisung erkennt man oft an Freizeichnungsklauseln wie „solange der Vorrat reicht“.



PRÜFUNGSTIPP

You can often recognize a promotion by explicit disclaimers such as "while stocks last" (*solange der Vorrat reicht*).

1.2

Anfrage

Inquiry / Enquiry

ENGLISH



DEFINITION

An **inquiry (Anfrage)** is a request for information made by a prospective buyer to a seller. It is legally **non-binding** and establishes no obligation to purchase.

DEUTSCH



DEFINITION

Eine **Anfrage** ist die rechtlich **unverbindliche** Informationsbeschaffung eines potenziellen Käufers an einen Verkäufer. Sie verpflichtet nicht zum Kauf.



INFO

Inquiries can be made **verbally or in writing**. Two main types:

- **General Inquiry (Allgemeine Anfrage):** Requests general info — catalogs, price lists, brochures.
- **Specific Inquiry (Spezielle Anfrage):** Asks for detailed info about a specific product, price, delivery, or payment conditions.



INFO

Anfragen können **mündlich oder schriftlich** erfolgen. Zwei Hauptarten:

- **Allgemeine Anfrage:** Der Käufer bittet um allgemeine Informationen — Kataloge, Preislisten, Prospekte.
- **Spezielle Anfrage:** Der Käufer bittet um detaillierte Informationen zu einem bestimmten Produkt, Preis, Lieferzeiten oder Zahlungsbedingungen.

1.3

Angebot

Offer

ENGLISH



DEFINITION

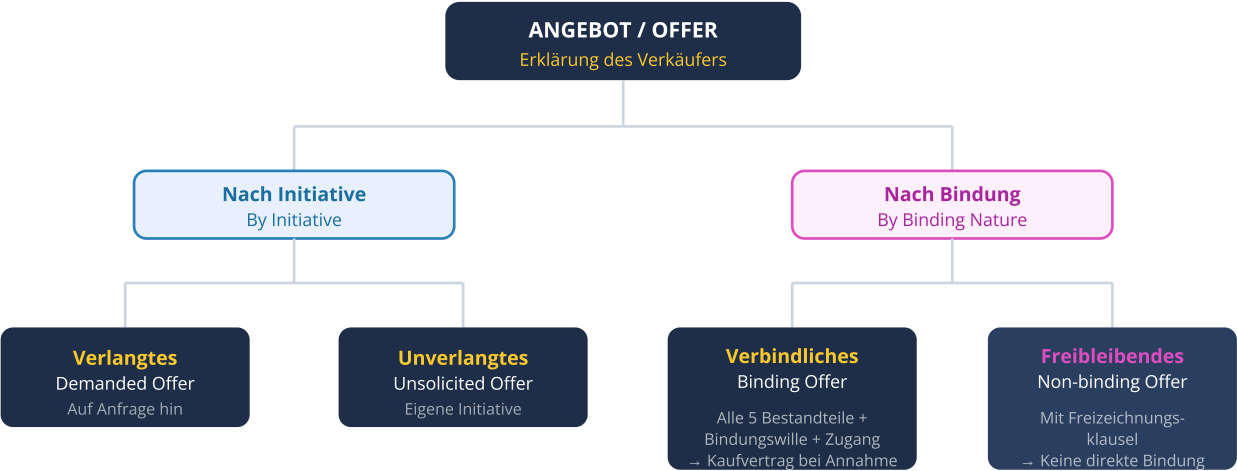
An **offer (Angebot)** is a declaration by the seller expressing willingness to sell specific goods under specific conditions. If legally binding, acceptance by the buyer leads directly to a contract.



DEFINITION

Ein **Angebot** ist die Erklärung des Verkäufers, bestimmte Waren zu bestimmten Bedingungen verkaufen zu wollen. Ist es rechtlich bindend, führt die Annahme durch den Käufer direkt zum Vertrag.

DIAGRAMM — ANGEBOTSARTEN / TYPES OF OFFERS



Bindungsdauer / Binding Duration

ENGLISH

Scenario	Duration
Specified in offer	As stated (e.g., "Valid until May 15th" / "14 days")
Present parties <i>Oral / Telephone</i>	Only during the conversation. No consideration period.
Absent parties — Email/Fax	Transport = immediate. + Appropriate consideration period (few days)
Absent parties — Letter	2× transport time (4–6 days round trip) + consideration period ≈ 7–14 days total

DEUTSCH

Szenario	Dauer
Im Angebot angegeben	Wie angegeben (z. B. „Gültig bis 15. Mai" / „14 Tage")
Unter Anwesenden <i>Mündlich / Telefonisch</i>	Nur für die Dauer des Gesprächs. Keine Überlegungsfrist.
Unter Abwesenden — E-Mail/Fax	Transport sofort + angemessene Überlegungsfrist (wenige Tage)
Unter Abwesenden — Brief	2× Transportweg (4–6 Tage hin & zurück) + Überlegungsfrist ≈ 7–14 Tage gesamt

ENGLISH



INFO

The conclusion is the second phase. It occurs when two parties reach a **mutual agreement** (*übereinstimmende Willenserklärung*).

THE ORDER (BESTELLUNG)

- The buyer's declaration to **accept** the seller's offer.
- If based on a *binding offer* (unmodified, within the binding period) → contract is **concluded immediately**.
- If the order **deviates** from the offer OR is based on a *non-binding offer* → the order legally acts as a **new offer from the buyer**. The seller must confirm it.

ORDER CONFIRMATION
(AUFTRAGSBESTÄTIGUNG)

- Seller's declaration that the order has been received and accepted.
- **Mandatory** if: (1) order deviates from offer, (2) based on non-binding offer, (3) order placed without prior offer.
- In **B2C e-commerce**, an electronic order confirmation is *always legally required* immediately after purchase.

DEUTSCH



INFO

Der Vertragsabschluss ist die zweite Phase. Er kommt durch eine **übereinstimmende Willenserklärung** beider Parteien zustande.

DIE BESTELLUNG

- Die Erklärung des Käufers, das Angebot des Verkäufers **anzunehmen**.
- Basiert die Bestellung unverändert und rechtzeitig auf einem *verbindlichen Angebot* → Kaufvertrag **sofort abgeschlossen**.
- Weicht die Bestellung ab oder basiert sie auf einem *unverbindlichen Angebot* → gilt rechtlich als **neues Angebot des Käufers**. Der Verkäufer muss bestätigen.

DIE AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

- Erklärung des Verkäufers, dass die Bestellung eingegangen und angenommen wurde.
- **Verpflichtend** wenn: (1) Bestellung weicht vom Angebot ab, (2) basiert auf freibleibendem Angebot, (3) Käufer bestellte ohne vorheriges Angebot.
- Im **Online-Shopping (B2C)** ist nach der Bestellung eine elektronische Auftragsbestätigung *gesetzlich zwingend* erforderlich.



INFO

Fulfillment is the final stage where both parties meet their contractual obligations: **Seller delivers**, buyer **accepts and pays**.

1. Delivery (Lieferung):

Seller delivers as agreed. Documents issued: *Delivery Note (Lieferschein)* → to buyer; *Counter-slip (Gegenschein)* → buyer signs and returns; *Freight Documents (Frachtdokumente)* → when external carriers are used.

2. Invoicing (Rechnungslegung):

Seller issues invoice (Faktura). Per UStG, must include: names/addresses, issue date, delivery date, quantity, description, net amount, VAT rate, gross amount; UID numbers for larger amounts.

3. Acceptance (Annahme):

Buyer inspects goods: check delivery note vs. order, check for obvious defects. Confirmed by signing the counter-slip.

4. Payment (Zahlung):

Buyer pays per agreed payment terms.



INFO

Die Erfüllung ist die letzte Phase:
Verkäufer liefert, Käufer **nimmt an und bezahlt**.

1. Lieferung:

Verkäufer übergibt die Ware. Begleitpapiere: *Lieferschein* → an Käufer; *Gegenschein* → Käufer unterschreibt, geht zurück; *Frachtdokumente* → bei externen Frachtführern.

2. Rechnungslegung:

Verkäufer stellt Rechnung (Faktura) aus. Laut UStG Mindestbestandteile: Name/Anschrift, Ausstellungsdatum, Lieferdatum, Menge, Bezeichnung, Nettoentgelt, USt-Satz, Bruttobetrag; UID-Nummern bei höheren Beträgen.

3. Annahme der Ware:

Käufer prüft: Abgleich Lieferschein vs. Bestellung, Prüfung auf offensichtliche Mängel. Annahme durch Unterschrift auf dem Gegenschein bestätigt.

4. Zahlung:

Käufer begleicht Rechnung gemäß vereinbarten Zahlungsbedingungen.

Bestandteile des Kaufvertrags

Components of a Sales Contract

4.1

Verpflichtende Bestandteile

Mandatory Components — 5 Required Elements

1

Seller

Bestimmter
Verkäufer

2

Buyer

Bestimmter Käufer

3

Quality

Qualität / Produktart

4

Quantity

Quantität / Menge

5

Price

Preis

A. Qualitätsfestlegung / Quality Specification

ENGLISH

**INFO**

- **Fungible goods (Vertretbare Waren):** Standardized, interchangeable items (e.g., smartphones, A4 paper). Quality defined by standards, norms, brands, or samples.
- **Non-fungible goods (Nicht vertretbare Waren):** Unique items (e.g., artwork, real estate, used cars). Quality defined by description or inspection.

DEUTSCH

**INFO**

- **Vertretbare Waren (Fungible goods):** Standardisierte, austauschbare Güter (z. B. Smartphones, A4-Papier). Festlegung durch Normen, Marken oder Muster.
- **Nicht vertretbare Waren (Non-fungible goods):** Einzigartige Güter (z. B. Kunstwerke, Grundstücke, Gebrauchtwagen). Festlegung durch Beschreibung oder Besichtigung.

Method / Methode	Description (EN)	Beschreibung (DE)
Besichtigung (Inspection)	Typical for used goods or real estate.	Typisch bei Gebrauchtwagen oder Immobilien.
Beschreibung & Abbildung (Description & Illustration)	Crucial for online shopping.	Unerlässlich beim Online-Shopping.
Muster und Proben (Samples)	<i>Kauf nach Muster</i> (by sample), <i>Kauf auf Probe</i> (on approval — conditional), <i>Kauf zur Probe</i> (for testing — unconditional small buy).	Farbmuster, Stoffproben. Unterscheidung: auf Probe (bedingt, Rückgaberecht) vs. zur Probe (unbedingt, kleine Menge).
Marken und Typen (Brands & Types)	Trademarks (Word, Image, Combined) ensure consistent quality. E.g., Apple, Coca-Cola.	Wort-, Bild- oder kombinierte Marken. Z. B. Apple, Coca-Cola. Garantieren gleichbleibende Qualität.
Normen, Qualitätsklassen, Gütezeichen (Standards & Grades)	Guidelines (DIN A4), classes (Class 1 apples), quality seals (AMA, Fairtrade).	Richtlinien (DIN A4), Handelsklassen (Äpfel Klasse 1), Siegel (AMA, Fairtrade).
Spezifikationskauf (Sale by specification)	Buy total quantity now; specify sizes/colors/details later.	Gesamtmenge wird gekauft, Details (Farben, Größen) werden später bestimmt.
Kauf in Bausch und Bogen (Sale in bulk)	Buy the whole lot without guarantees on individual quality (e.g., an entire harvest).	Kauf der Gesamtware ohne Rücksicht auf Qualität einzelner Stücke (z. B. eine ganze Ernte).

B. Quantitätsfestlegung / Quantity Specification

Type / Art	Example (EN)	Beispiel (DE)
Precise / Genaue Angabe	Exactly 50 kg cement	Genau 50 kg Zement
Approximate / Zirka-Vertrag	3000 kg $\pm 5\%$	3000 kg $\pm 5\%$
None / Bausch und Bogen	Whole lot purchased without exact qty	Gesamtware ohne genaue Mengenangabe

Packaging Weights / Gewichtsabzüge: *Gross weight (Bruttogewicht)* = Product + Packaging | *Net weight (Nettogewicht)* = Product only | *Tare (Tara)* = Weight of packaging only

C. Preisfestsetzung / Price Specification

ENGLISH

- **Cost Fluctuation Clause**
(Kostenschwankungsklausel): Allows seller to adjust price if production/transport costs rise (common in construction).
- **Index Clause (Wertsicherungsklausel):** Links the price to an economic index (e.g., Consumer Price Index / inflation).

DEUTSCH

- **Kostenschwankungsklausel:** Erlaubt Verkäufer, Preis anzupassen, wenn z. B. Produktions- oder Transportkosten steigen (häufig im Bauwesen).
- **Wertsicherungsklausel:** Bindet den Preis an einen Index (z. B. Verbraucherpreisindex / Inflation).

4.2

Zusätzliche Bestandteile

Additional Components

If not explicitly negotiated, default legal provisions (Usancen / ABGB) apply. Parties define these in the contract or via AGB / General Terms & Conditions.

A. Lieferbedingungen / Terms of Delivery

Term / Begriff	English	Deutsch
TIME OF DELIVERY / ERFÜLLUNGSZEIT		
Promptgeschäft	Immediately after ordering	Unmittelbar nach der Bestellung
Fixgeschäft	Exact date fixed ("May 4th fixed"). If missed → contract automatically broken.	Genauer Termin ("4. Mai fix"). Bei Verzug → Vertrag platzt sofort.
Termingeschäft	Within a specific period ("within 2 weeks")	Innerhalb eines bestimmten Zeitraums ("innerhalb von 2 Wochen")
PLACE & RISK TRANSFER / ERFÜLLUNGORT & RISIKOÜBERGANG		
Ab Werk (Ex works) <i>Einpunktklausel</i>	Buyer bears ALL costs and risks from seller's factory onwards.	Käufer trägt Risiko und Kosten ab dem Werk des Verkäufers.
Frei Haus (Free domicile) <i>Einpunktklausel</i>	Seller bears ALL costs and risks up to buyer's address.	Verkäufer trägt Risiko und Kosten bis zur Adresse des Käufers.
Frachtfrei... (Carriage paid to...) <i>Zweipunktklausel</i>	Seller pays transport costs to named destination; risk transfers to buyer when goods handed to first carrier.	Verkäufer zahlt Kosten bis Ort (z. B. Bahnhof); Risiko geht bei Übergabe an ersten Frachtführer auf Käufer über.

B. Zahlungsbedingungen / Terms of Payment

Type / Art	English	Deutsch
TIME OF PAYMENT / ZAHLUNGSZEITPUNKT		
Vorauszahlung	Payment in advance — before delivery (e.g., online shopping)	Vor der Lieferung (z. B. im Online-Handel)
Kassakauf	Prompt payment — upon delivery or receipt of invoice	Prompte Zahlung bei Übergabe oder Rechnungserhalt
Zielkauf	Deferred / credit payment — e.g., "30 days net"	Spätere Zahlung — z. B. "30 Tage netto"
DISCOUNTS / PREISABZÜGE		
Skonto (Cash Discount)	2–3% reduction for paying <i>before</i> the final deadline. Example: "10 days 2% skonto, or 30 days net"	2–3 % Abzug für Zahlung <i>vor</i> dem Fälligkeitsdatum. Beispiel: "10 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto"
Mengenrabatt (Quantity Discount)	For buying in bulk	Preisnachlass für den Kauf großer Mengen
Händlerrabatt / Umsatzbonus	Trade/annual discount for resellers or reaching a turnover threshold	Nachlass für Wiederverkäufer oder bei Erreichen einer Umsatzgrenze

C. Sonstige Bestandteile / Other Components

Term / Begriff	English	Deutsch
Eigentumsvorbehalt Reservation of Ownership	Goods remain seller's property until full payment is received. Secures seller in credit sales.	Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
Pönale Penalty	Pre-agreed financial penalty for late delivery . Seller pays AND must still deliver.	Vorab vereinbarte Geldstrafe für verspätete Lieferung . Verkäufer zahlt und muss trotzdem erfüllen.
Stornogebühr / Reuegeld Cancellation Fee	Fee paid by the buyer to withdraw from a valid contract.	Gebühr, die der Käufer zahlt, um straffrei zurückzutreten.
Gewährleistung vs. Garantie Warranty vs. Guarantee	<i>Warranty</i> : statutory obligation for defects <i>at time of delivery</i> . <i>Guarantee</i> : voluntary service by seller/manufacturer.	<i>Gewährleistung</i> : gesetzliche Haftung für Mängel <i>zum Übergabezeitpunkt</i> . <i>Garantie</i> : freiwillige Zusatzleistung.
Umtauschrecht Right to Exchange	Legally: NO automatic right to exchange non-defective goods in a physical store. Purely voluntary (Kulanz) unless agreed.	Gesetzlich: KEIN automatisches Recht auf Umtausch mangelfreier Ware im stationären Handel. Rein freiwillig (Kulanz).
Verpackung Packaging	Protects goods, enables transport, advertises, informs. Costs typically borne by buyer unless agreed otherwise.	Schutz, Transport, Werbung, Information. Kosten in der Regel beim Käufer .

ENGLISH



D. AGB — GENERAL TERMS & CONDITIONS

Pre-formulated standard contract terms created by the company to simplify mass contracts. Must be brought to the buyer's attention **before** the contract is signed. Law protects consumers from highly disadvantageous or incomprehensible clauses in the fine print.

DEUTSCH



D. AGB — ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Vorformulierte Standardvertragsbedingungen, die von Unternehmen erstellt werden, um Massenverträge zu vereinfachen. Konsument muss **vor** Vertragsabschluss auf AGB hingewiesen werden. Gesetz schützt Konsumenten vor grob benachteiligenden oder unverständlichen Klauseln im Kleingedruckten.

ENGLISH



INFO — FAGG

- **FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz):** Governs *distance selling* (Fernabsatz: online shops, catalogs) and *off-premises contracts* (door-to-door sales, street peddling).
- **Right of Withdrawal (Rücktrittsrecht):** Consumers may withdraw within **14 days** of receiving goods, **without giving any reason**.
- If seller fails to inform buyer properly → period extends to **12 months + 14 days**.



PRÜFUNGSTIPP

Always favor online shops **within the EU** — subject to strict EU directives: the *"Button-Lösung"* (order button must clearly indicate payment obligation) and mandatory information obligations via the **ECG (E-Commerce-Gesetz)**.

DEUTSCH



INFO — FAGG

- **FAGG:** Regelt *Fernabsatzgeschäfte* (Onlineshops, Kataloge) und *Auswärtsgeschäfte* (Haustürgeschäfte, Werbefahrten).
- **Rücktrittsrecht:** Konsumenten haben das Recht, innerhalb von **14 Tagen** ab Erhalt der Ware **ohne Angabe von Gründen** zurückzutreten.
- Bei fehlerhafter Information → Frist verlängert sich auf **12 Monate + 14 Tage**.



PRÜFUNGSTIPP

Bevorzuge Onlineshops **innerhalb der EU** — unterliegen strengen EU-Richtlinien: *"Button-Lösung"* (Bestell-Button muss auf Zahlungsverpflichtung hinweisen) und gesetzliche Informationspflicht laut **ECG**.



TEIL II

Anbahnung in der Praxis

Applied Practice: Inquiry, Offer, Order & Confirmation

5

Die Anfrage

The Inquiry — Types & Structure

ENGLISH



DEFINITION

An **inquiry (Anfrage)** is a request from a potential buyer to a seller asking for information about goods or services. Always legally **non-binding**. Can be made verbally (in person, by phone) or in writing (email, letter).



4 TYPES OF INQUIRY

1. **General Inquiry (Allgemeine Anfrage):** Brochures, catalogs, general price lists.
2. **Special Inquiry (Spezielle Anfrage):** Precise product info, exact prices, delivery & payment terms.
3. **Follow-up Inquiry (Rückfrage):** Refers to prior info received; requests additional details.
4. **Counter-offer (Gegenangebot):** Buyer wishes to modify conditions of an existing offer (lower price, faster delivery).

DEUTSCH



DEFINITION

Eine **Anfrage** ist die rechtlich **unverbindliche** Aufforderung eines potenziellen Käufers an einen Verkäufer, Informationen über Waren oder Dienstleistungen zu übermitteln. Mündlich (persönlich, telefonisch) oder schriftlich (E-Mail, Brief).



4 ARTEN DER ANFRAGE

1. **Allgemeine Anfrage:** Prospekte, Kataloge, allgemeine Preislisten.
2. **Spezielle Anfrage:** Genaue Informationen über Eigenschaften, Preise, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
3. **Rückfrage:** Bezieht sich auf bereits erhaltene Informationen, bittet um Zusatzinformationen.
4. **Gegenangebot:** Käufer möchte Bedingungen abändern (niedrigere Preise, schnellere Lieferzeit).



STRUCTURE OF A WRITTEN INQUIRY

- **Subject Line:** "Inquiry regarding [Product]"
- **Salutation:** "Dear Sir or Madam," / "Dear Mr./Ms. [Name]"
- **Introduction:** Reason for inquiry ("We are looking for...", "We saw your advertisement...")
- **Main Body:** Exact requirements (quantity, product features, quality)
- **Questions/Conditions:** Prices, terms of delivery & payment
- **Call to Action:** "Please send us a binding offer..."
- **Closing & Signature:** "Yours sincerely," + sender details



STRUKTUR EINER SCHRIFTLICHEN ANFRAGE

- **Betreff:** „Anfrage bezüglich [Produkt]"
- **Anrede:** „Sehr geehrte Damen und Herren," / „Sehr geehrte/r Herr/Frau [Name]"
- **Einleitung:** Grund der Anfrage nennen
- **Hauptteil:** Genaue Anforderungen (Menge, Eigenschaften, Qualität)
- **Fragen/Bedingungen:** Preise, Liefer- und Zahlungsbedingungen erfragen
- **Aufforderung:** „Bitte senden Sie uns ein verbindliches Angebot..."
- **Schluss & Unterschrift:** „Mit freundlichen Grüßen" + Kontaktdaten

6

Das Angebot

The Offer — Types, Components & Structure

ENGLISH



DEFINITION

With an **offer**, the seller declares willingness to sell goods under specific conditions.

Key distinction: General advertising (Anpreisung — shop windows, flyers, websites) is addressed to the general public and is *not* a legally binding offer. A valid offer must address a **specific recipient**.

DEUTSCH



5 STATUTORY COMPONENTS (GESETZLICHE BESTANDTEILE)

1. Specific Seller (Bestimmter Verkäufer)
2. Specific Buyer (Bestimmter Käufer)
3. Quantity (Menge)
4. Quality (Qualität/Güte)
5. Price (Preis)

+ Must show **intent to bind (Bindungswille)** + Must be **received (Zugang)** by recipient.



DEFINITION

Mit dem **Angebot** erklärt sich der Verkäufer bereit, dem Kunden Waren zu bestimmten Bedingungen zu verkaufen.

Unterschied zur Anpreisung:

Allgemeine Werbung (Schaufenster, Flugblätter, Webseiten) richtet sich an die Allgemeinheit und ist *kein* rechtlich bindendes Angebot. Ein Angebot muss an einen **bestimmten Empfänger** gerichtet sein.



5 GESETZLICHE BESTANDTEILE EINES ANGBOTS

1. Bestimmter Verkäufer
2. Bestimmter Käufer
3. Menge
4. Qualität
5. Preis

+ Erkennbarer **Bindungswille** + persönlicher **Zugang** beim Empfänger.

7

Freizeichnungsklauseln

Exclusion Clauses

ENGLISH

DEUTSCH



DEFINITION

Exclusion clauses are phrases used by the seller to make an offer legally non-binding. Advantageous for the seller: flexibly react to market changes or find better buyers.

Common clauses:

- "Without obligation"
(Unverbindlich / Ohne Obligo)
- "Only while stocks last"
(Solange der Vorrat reicht)
- "Subject to change"
(Freibleibend)
- "Prices subject to change without notice"
(Preisänderungen vorbehalten)



DEFINITION

Freizeichnungsklauseln sind Formulierungen, die der Verkäufer nutzt, um ein Angebot rechtlich unverbindlich zu machen. Günstiger für den Verkäufer: flexibel auf Marktsituationen reagieren.

Häufige Klauseln:

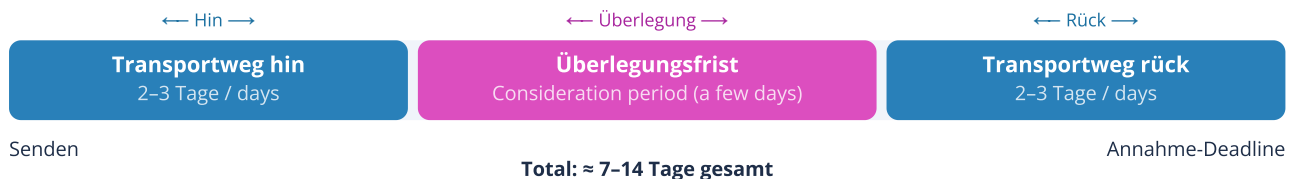
- „Unverbindlich“ / „Ohne Obligo“
- „Solange der Vorrat reicht“
- „Freibleibend“
- „Preisänderungen vorbehalten“

8

Bindungsdauer von verbindlichen Angeboten

Validity Period of Binding Offers

GESETZLICHE BINDUNGSDAUER UNTER ABWESENDEN (BRIEF)



ENGLISH

1. Validity specified in the offer → The specified term applies (e.g., "Valid for 14 days" or "Valid until April 15").

2. No validity specified → **Statutory binding period (ABGB):**

- **Present parties (oral/telephone):** Valid ONLY during the conversation. No consideration period.

DEUTSCH

1. Im Angebot angegebene Bindungsdauer → Es gilt die angegebene Frist (z. B. „14 Tage gültig“ oder „Gültig bis 15. April“).

2. Keine Angabe → **Gesetzliche Bindungsdauer (ABGB):**

- **Unter Anwesenden (mündlich/telefonisch):** Nur für die Dauer des Gesprächs. Keine Überlegungsfrist.

- **Absent parties via Email/Fax:** Transport = immediate. + Appropriate consideration period (few days).
- **Absent parties via Letter:** 2× transport time (4–6 days round trip) + consideration period = approx. 7–14 days total.



WHY A CONSIDERATION PERIOD?

Purchasing goods is not an everyday activity — especially in B2B. The buyer needs time to consult colleagues, compare offers, and make an informed decision.

- **Unter Abwesenden — E-Mail/Fax:** Transportweg sofort + angemessene Überlegungsfrist (wenige Tage).
- **Unter Abwesenden — Brief:** 2× Transportweg (4–6 Tage hin & zurück) + Überlegungsfrist ≈ 7–14 Tage gesamt.



WARUM EINE ÜBERLEGUNGSFRIST?

Ein Kauf im B2B-Bereich ist keine alltägliche Handlung. Der Käufer braucht Zeit, um Kollegen zu konsultieren, Angebote zu vergleichen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

ENGLISH



STRUCTURE OF A WRITTEN OFFER

- **Subject Line:** "Your inquiry regarding [Product]"
- **Salutation:** Formal greeting
- **Introduction:** "Thank you for your inquiry. We are pleased to offer you..."
- **Specifications (the 5 components):** Exact product description (Quality), Quantity, Price (per unit + total, VAT in/excl.)
- **Terms of Delivery & Payment**
- **Validity / Exclusion Clause:** State how long offer is valid, or insert non-binding clause
- **Closing:** "We look forward to receiving your order"

DEUTSCH



STRUKTUR EINES SCHRIFTLICHEN ANGEBOTS

- **Betreff:** „Angebot auf Ihre Anfrage bezüglich [Produkt]"
- **Anrede:** Formelle Begrüßung
- **Einleitung:** „Vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir Ihnen... an."
- **Detailangaben (5 Bestandteile):** Genaue Beschreibung (Qualität), Menge, Preis (Stück + Gesamt, inkl./exkl. USt.)
- **Liefer- und Zahlungsbedingungen**
- **Bindungsfrist / Freizeichnungsklausel**
- **Schluss:** „Wir freuen uns auf Ihre Bestellung"

When multiple offers are received, they must be compared systematically: **Quantitative** (calculable) vs. **Qualitative** (non-calculable) criteria.

ENGLISH

1. QUANTITATIVE COMPARISON — BEZUGSKALKULATION

Find the true cost (Einstandspreis / Bezugspreis) by neutralizing different discounts and shipping costs.

List Price
(Listeneinkaufspreis)

- Supplier Discount
(Lieferantenrabatt)

= **Target Price**
(Zieleinkaufspreis)

- Cash Discount (Lieferskonto)

= **Cash Price (Bareinkaufspreis)**

+ Delivery Costs / Freight
(Bezugskosten)

= **Cost Price (Einstandspreis /
Bezugspreis)**

DEUTSCH

1. QUANTITATIVER ANGEBOTSVERGLEICH — BEZUGSKALKULATION

Tatsächlichen Preis (Einstandspreis) ermitteln, indem Rabatte, Skonti und Lieferkosten vergleichbar gemacht werden.

Listeneinkaufspreis

- Lieferantenrabatt

= **Zieleinkaufspreis**

- Lieferskonto

= **Bareinkaufspreis**

+ Bezugskosten (Transport,
Versicherung)

= **Einstandspreis (Bezugspreis)**

2. Qualitative Comparison / Qualitativer Angebotsvergleich

The cheapest offer is not always the best. Additional qualitative criteria: / Das billigste Angebot ist nicht immer das beste. Weitere qualitative Faktoren:

Criterion (EN)	Kriterium (DE)
Quality of goods	Qualität der Ware
Delivery time and reliability	Lieferzeit und Zuverlässigkeit
Payment terms (flexibility)	Zahlungsbedingungen (Flexibilität)
Warranty and customer service	Garantieleistungen und Kundenservice
Sustainability and environmental standards of the supplier	Nachhaltigkeit und Umweltstandards des Lieferanten

10

Bestellung & Auftragsbestätigung

Order & Order Confirmation — Structure & Writing

ENGLISH



ORDER (BESTELLUNG)

A binding declaration by the buyer to purchase goods. If based on a valid, unchanged offer → sales contract is concluded upon receipt of the order.

DEUTSCH



BESTELLUNG

Verbindliche Erklärung des Käufers, Waren kaufen zu wollen. Basiert sie auf einem gültigen, unveränderten Angebot → Kaufvertrag kommt mit Zugang der Bestellung zustande.



STRUCTURE OF AN ORDER

- **Subject:** "Order — Ref. to offer [date/number]"
- **Salutation + Introduction:**
Reference the offer received
- **Order Details:** Quantity, exact model, specifications (storage, color, display)
- **Pricing & Terms:** Confirm unit + total prices, discounts, VAT; repeat delivery & payment terms
- **Legal clause:** "Your terms and conditions of offer apply, there are no deviations."
- **Closing:** Request order confirmation, sign off



STRUKTUR EINER BESTELLUNG

- **Betreff:** "Bestellung — Bezug auf Angebot vom [Datum]"
- **Anrede + Einleitung:** Bezugnahme auf das erhaltene Angebot
- **Bestelldetails:** Menge, genaue Modellbezeichnung, Spezifikationen (Speicher, Farbe, Display)
- **Preise & Konditionen:** Einzel- + Gesamtpreise, Rabatte, USt.; Liefer- & Zahlungsbedingungen wiederholen
- **Klausel:** "Es gelten Ihre Angebotsbedingungen, Abweichungen bestehen keine."
- **Schluss:** Bitte um Auftragsbestätigung, formelle Grußformel

ENGLISH



ORDER CONFIRMATION (AUFTRAGSBESTÄTIGUNG)

Sent by the seller to confirm receipt and acceptance. Especially necessary if: order deviates from offer, offer was non-binding, or order was placed without prior offer.

DEUTSCH



AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Wird vom Verkäufer gesendet, um Eingang und Annahme zu bestätigen. Besonders notwendig wenn: Bestellung weicht vom Angebot ab, Angebot war freibleibend, oder Bestellung ohne vorheriges Angebot.



STRUCTURE OF AN ORDER CONFIRMATION

- **Subject:** "Order Confirmation — Your order of [date]"
- **Introduction:** "Thank you for your order..., which we hereby confirm."
- **Delivery Assurance:** "We guarantee proper and timely delivery."
- **Itemized List:** Quantity, product name, weight/size
- **Financial Summary:** Total price (gross/net), conditions from offer apply (incl. discounts)
- **Terms:** Payment and delivery terms reiterated
- **Closing:** Thank them for their trust



STRUKTUR EINER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

- **Betreff:** "Auftragsbestätigung Ihrer Bestellung vom [Datum]"
- **Einleitung:** "Vielen Dank für Ihre Bestellung vom..., die wir hiermit bestätigen."
- **Lieferzusage:** "Eine ordnungsgemäße und termingerechte Lieferung sichern wir Ihnen zu."
- **Artikelliste:** Menge, Produktbezeichnung, Gewicht/Größe
- **Finanzielle Zusammenfassung:** Gesamtpreis (brutto/netto), Angebotsbedingungen incl. Rabatte
- **Konditionen:** Zahlungs- und Lieferbedingungen wiederholen
- **Schluss:** Dank für das Vertrauen

English Term	German Translation	Usage / Verwendung
PARTIES / BETEILIGTE		
buyer	Käufer, Abnehmer	The person/company purchasing goods
seller	Verkäufer, Anbieter	The person/company offering and selling goods
INQUIRY & OFFER / ANFRAGE & ANGEBOT		
enquiry / inquiry	Anfrage	Non-binding request for information
offer	Angebot	A proposal to sell goods under specific terms
unsolicited offer	unverlangtes Angebot	An offer made without a prior inquiry
demanded offer	verlangtes Angebot	An offer made in response to an inquiry
counteroffer	Gegenangebot	A response proposing changes to the original offer
unaddressed mailing	Postwurfsendung	Mass mailings not targeting a specific person — legally never binding
TERMS & CONDITIONS / BEDINGUNGEN		
terms of delivery	Lieferbedingungen	Conditions detailing how goods are shipped
terms of payment	Zahlungsbedingungen	Conditions detailing how and when to pay
LEGAL EFFECT / RECHTSWIRKUNG		
conclusion of a sales contract	Abschluss eines Kaufvertrags	When buyer and seller agree to terms
binding / not binding	verbindlich / unverbindlich	Whether an offer carries a legal obligation
legal binding period	gesetzliche Bindungsfrist	The time frame during which an offer is valid
provisional offer	freibleibendes Angebot	A non-binding offer

English Term	German Translation	Usage / Verwendung
OTHER KEY TERMS / SONSTIGE BEGRIFFE		
stocks	Vorräte, Lagerbestand	Inventory available
Only while stocks last	Nur solange der Vorrat reicht	Clause limiting availability — makes offer non-binding
Prices are subject to change without notice	Preisänderungen vorbehalten	Clause protecting seller from price fluctuations
delivery time	Lieferzeit	Time taken to ship goods
consideration period	Überlegungsfrist	Time given to buyer to think about the offer

ENGLISH



KEY CONCEPTS SUMMARY (FILL-IN-THE-GAPS LOGIC)

- The **buyer** asks the **seller** to make an offer. To change conditions → writes a **counteroffer**. Enquiries concern prices, **terms of delivery or payment**, or technical descriptions.
- An offer is made by the **seller** → leads to **conclusion of a sales contract**.
- A **provisional offer** is not **binding** to the seller. Clauses like "Only while **stocks** last" are used. Unaddressed mailings are *never* binding.
- Under present parties: no **consideration period**. For absent parties: **double** transport time + appropriate consideration period.

DEUTSCH



SCHLÜSSELKONZEPTE (LÜCKENTEXT-LOGIK)

- Der **Käufer (buyer)** bittet den **Verkäufer (seller)**, ein Angebot zu legen. Will er Bedingungen ändern → schreibt er ein **Gegenangebot (counteroffer)**. Anfragen betreffen meist Preise, **Liefer-/Zahlungsbedingungen** oder technische Details.
- Ein Angebot wird vom **Verkäufer** erstellt → soll zum **Abschluss eines Kaufvertrags** führen.
- Ein **freibleibendes Angebot (provisional offer)** ist für den Verkäufer nicht **bindend**. Klausel: "Nur solange der **Vorrat (stocks)** reicht". Postwurfsendungen sind nie bindend.
- Unter Anwesenden: keine **Überlegungsfrist**. Unter Abwesenden: **doppelter (double)** Transportweg + angemessene Überlegungsfrist.

